

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de software, visando à renovação de 02 (duas) licenças anuais do pacote Adobe Creative Cloud, incluindo as seguintes aplicações: Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Adobe Muse, Acrobat Pro DC, Audition, Bridge, Animate e Experience Design.

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação é necessária para assegurar a continuidade dos serviços gráficos, audiovisuais e de produção de materiais institucionais realizados pela ARIS, que dependem diretamente das ferramentas do pacote Adobe Creative Cloud. Essas ferramentas são essenciais para:

- Produção de peças publicitárias e informativas;
- Edição e tratamento de imagens e fotografias;
- Diagramação de relatórios, documentos técnicos e materiais de comunicação;
- Criação e edição de vídeos institucionais;
- Desenvolvimento de layouts, identidade visual e demais elementos gráficos utilizados rotineiramente.

As licenças atualmente utilizadas encontram-se próximas do vencimento, sendo imprescindível a renovação para evitar descontinuidade dos trabalhos, prejuízos operacionais e impactos nas entregas institucionais.

A adoção de softwares oficiais e atualizados garante segurança tecnológica, conformidade legal e padronização dos materiais produzidos pela instituição.

Sendo assim, em contratação no caso de outros serviços e compras até o valor previsto no inciso II do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, os benefícios da licitação não superam os seus custos operacionais, dispensando, consequentemente, a administração de realizá-la.

E, nos termos do § 2º do art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, são duplicados para contratações realizadas por consórcios públicos. Assim, a ARIS encontra-se dispensado de realizar licitações para contratações de outros casos de aquisições de bens e prestações de serviços até o valor atualizado de R\$125.451,18 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos).

No presente caso, aplica-se à administração o limite atualizado previsto no art. 75, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Ainda, conforme será exposto mais à frente, o valor estimado da contratação do objeto, a partir de pesquisa de preços realizada, é de R\$ 13.926,99 (treze mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) arcados pela ARIS, inferior, portanto, ao limite traçado pelo legislador para a vantajosidade do custo-benefício da realização de licitação, razão pela qual, estando autorizado para tal, realizar-se-á a contratação direta pela dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso

II c/c § 2º, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Assim, a contratação do presente objeto será realizada através processo de contratação direta por dispensa de licitação, observadas as disposições da Lei Federal n. 14.133/2021, em especial de seus arts. 72 a 75.

Sendo assim, conclui-se que a contratação pública será adequada para atender às necessidades descritas aqui. Por essa razão, sugere-se que seja feita uma análise minuciosa das particularidades do objeto antes de dar início à sua execução.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Prevê o art. 72, inciso V, da Lei Federal n. 14.133/2021 que, junto ao processo de contratação direta, deverá ser comprovado pelo contratado o preenchimento dos requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.

Ocorre que, de modo geral, em vistas das particularidades da contratação direta, a doutrina já entende serem aplicadas integralmente à contratação direta somente as habilitações jurídica e fiscal, social e trabalhista.

Para além de desnecessária, verifica-se que o presente objeto, em razão da entrega imediata se conforma à situação prevista no art. 70, inciso III, da Lei Federal n. 14.133/2021 para dispensa, inclusive integral, da exigência de documentos de habilitação do contratado.

Contudo, mesmo lhe sendo dispensado o dever de exigi-las (quase) integralmente, para a contratação do objeto deste Termo de Referência, exigir-se-á a comprovação, pelo contratado, de sua habilitação jurídica – de modo a demonstrar a capacidade do contratado exercer direitos e assumir obrigações – e fiscal, social e trabalhista – a fim de garantir o cumprimento de suas obrigações com a coletividade –, nos termos dos arts. 66, 68 e 63, inciso IV, da Lei Federal n. 14.133/2021.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para a aquisição do objeto, a execução será por **Empreitada por Preço Global**.

Uma das principais vantagens da empreitada por preço global é a previsibilidade financeira para a administração pública, que sabe exatamente quanto gastará com a obra ou serviço. Isso facilita o planejamento orçamentário e a gestão de recursos.

Além disso, esse formato estimula a eficiência, uma vez que o contratado tem o incentivo de otimizar processos para não ultrapassar o custo acordado.

Além da previsibilidade, também podemos citar como vantagens dessa forma de execução a **Simplicidade na Contratação, a Gestão e Controle Orçamentário, e a Adequação à Natureza da Compra**.

5. GESTÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo departamento de Compras e Licitações com apoio dos demais setores, que poderão tomar notas acerca da prestação do serviço e encaminhá-las à Diretoria de Administração e Finanças para deliberação.

O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela ARIS em até 10 (dez) dias após data da entrega do serviço contratado e se dará por meio de depósito em Banco, Agência e Conta informados pelo CONTRATADO ou por meio de boleto bancário emitido e enviado pelo CONTRATADO à ARIS, assim como envio da nota fiscal sobre os serviços realizados, no prazo de até 10 (dez) dias corridos.

A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao Contratado para retificação e reapresentação.

A ARIS procederá ao pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados, única e exclusivamente por meio da Coordenadoria de Contabilidade.

7. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor teve como base de pesquisa empresas especializadas na execução do objeto e o critério adotado foi o de menor preço apresentado dentre as fontes consultadas que enviaram propostas.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E REAJUSTAMENTO

A estimativa do valor da contratação e o reajustamento são aspectos fundamentais em processos licitatórios. A estimativa do valor deve ser elaborada com base em pesquisas de mercado, levando em consideração custos diretos e indiretos, de modo a garantir que a proposta apresentada seja justa e viável. Essa avaliação é crucial para assegurar a competitividade e a transparência na licitação.

Destaca-se dessa forma que a estimativa de valor para a contratação do objeto conforme pesquisa de preço é de R\$ R\$ 13.926,99 (treze mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

Quanto ao reajustamento, ele se refere à atualização do valor contratual ao longo da execução do contrato, considerando variações de preços e outros fatores econômicos. A legislação brasileira prevê mecanismos de reajuste para proteger tanto a administração pública quanto os contratados, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços ou produtos. Ambos os aspectos visam promover a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos.

Dessa forma, por ser uma contratação de serviço com entrega imediata e sem obrigações futuras, não há que se falar em reajustamento.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação em questão encontra viabilidade orçamentária na seguinte dotação:

Unidade Gestora: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
Órgão Orçamentário: 1000 - ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento

Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 101 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do Consórcio

Ação: 2.2001 – Manutenção das Atividade Administrativas e Financeiras

Despesa: 2 – 3.3.90 - Aplicações Diretas

Florianópolis-SC, 10 de dezembro de 2025.

Daniel Krüger
Assistente Administrativo